粉笔直播课

理论讲练-刑法 3

（笔记）

主讲教师：陆川

授课时间：2026.01.18

粉笔事考·官方微信

理论讲练-刑法 3（笔记）

【答案汇总】

第一部分

第四节 3、8：AB

第五节 1-2：BC

第二部分

第一节 1-2：C×

第二节 1-5：BDA××

第三节 1-2：CD

第四节 1-5：DACDC；6：×

【注意】这堂课是刑法的第三次课，预计讲完分则的人身权利部分。

五、减刑

减刑，是指对于被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪人，在刑罚执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，或者有立功表现的，适当减轻原判刑罚的制度。

减刑以后实际执行的刑期不能少于下列期限：判处管制、拘役、有期徒刑的，不能少于原判刑期的 1/2；判处无期徒刑的，不能少于 13 年。

【解析】

1.减刑：比如张三被判了罪，可能在监狱或在家待着，如果表现比较好可以减刑，比如原判刑期是 10 年，已经蹲了 6 年，如果有重大发明创造可以减刑 2 年，再执行 2 年就可以出狱，减的 2 年就是减刑。

2.考点：

（1）针对的对象：被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪人，这四类属于主刑，主刑一共有五种，此处少了死刑，因此死刑不得减刑，减刑的对象针对的一定是除了死刑之外的四种主刑。

（2）死刑有两种适用方式，分别是死刑立即执行和死缓，如果死缓 2 年内有重大立功可以变为 25 年有期徒刑，这不叫做减刑，虽然类似减刑但不是减刑，而是死缓的变更或结果，因此死刑不能减刑。如果一个人被判处死缓，在死缓 2 年期间内因重大立功变为 25 年有期徒刑，变为 25 年有期徒刑之后不叫做死刑，叫做有期徒刑，符合条件可以减刑。

（3）罚金不能减刑，罚金属于附加刑，因此不能减刑。

（4）如果犯罪人认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，或者有立功表现的，适当减轻原判刑罚。比如某人被判处 10 年有期徒刑，不能直接减 9 年，显得法律没有威慑力，所以法律规定了最低执行期。

①判处管制、拘役、有期徒刑的，减刑以后实际执行的刑期不能少于原判刑期的 1/2。比如张三被判处 10 年有期徒刑，至少要蹲 5 年才有可能减刑出狱，这是底线、红线，不能再低。

②判处无期徒刑的，最低要蹲 13 年才有可能减刑出狱，13 年是底线、红线，25 年是有期徒刑最高的刑期，25 年的一半是 12.5，四舍五入是 13 年。

六、假释

假释，是对于被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期 1/2 以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行 13 年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。

对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处 10 年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。

【解析】

1. 假释：假装释放，不是真的放，是假装放。比如甲被判处 10 年有期徒刑，在蹲到第 6 年时法官发现甲表现不错，可以提前假装放出去，剩下 4 年可以在外面待着，但不是真的放，在外面待着期间背后有一双眼睛时刻盯着甲，如果这 4 年表现比较好，就不用回去蹲监狱，在外面待着的时间实行社区矫正。

2. 减刑、假释和缓刑：最大的区别是发生的时间节点不同。

（1）缓刑发生在法官判案的时间节点，当法官判案的时候会拿到一些司法文书或卷宗，根据这些情节可以判处缓刑。

（2）减刑和假释发生在法官已经断完案，甲已经开始蹲监狱，在蹲监狱的过程中又发生了一些事可以减刑或假释。

3. 假释的对象：有期徒刑和无期徒刑。可以与减刑一起对比记忆，减刑的对象是四类主刑，管制不予关押，可以回答待着，没必要假装释放，所以排除管制；拘役的刑期很短（1-6-1），每个月还有 1-2 天的探亲假，也没有必要假装释放，因此排除管制和拘役，假释的对象只剩下有期徒刑、无期徒刑的犯罪人。

4. 假如甲被判处 10 年有期徒刑，不能只蹲 1 年就假装释放，法律规定了最低的执行期，和减刑的执行期是一样的。被判处 10 年有期徒刑，至少要蹲 5 年才有可能释放，被判处无期徒刑的犯罪分子，至少蹲 13 年才有可能假释。一个人可能既被减刑，又被假释，但无论怎么操作，1/2 和 13 年是底线、红线，无论背后有多么硬的后台，无论怎么操作，都不能低于 1/2 和 13 年。如果在此期间认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。

5. 假释的禁止情形：

（1）累犯：累教不改，不得假释，累犯的 12 字真言是“不得缓刑，不得假释，可以减刑”。

（2）暴力性犯罪并且原判刑期是 10 年以上有期徒刑、无期徒刑，同时满足罪名和刑期不得假释，口诀“烧（放火）杀（故意杀人）奸（强奸）抢（抢劫），绑（绑架）组（有组织的暴力性犯罪）爆（爆炸）投（投放危险物质）”。

①张三因为故意杀人被判 11 年有期徒刑：不能假释，故意杀人属于暴力性犯罪且被判处 10 年以上有期徒刑。

②李四因为贪污被判 11 年有期徒刑：可以假释，贪污不属于暴力性犯罪。

③王五因为放火被判 11 年有期徒刑，表现较好，减刑 2 年，剩下 9 年：不得假释，因为假释的禁止情形针对的是原判刑期，原判刑期是 11 年，因此不得假释，至于后面有没有减刑的情形，不予考虑。

七、时效

（一）追诉时效期限

犯罪经过下列期限不再追诉：

1.法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的，经过 5 年；

2.法定最高刑为 5 年以上不满 10 年有期徒刑的，经过 10 年；

3.法定最高刑为 10 年以上有期徒刑的，经过 15 年；

4.法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年。如果 20 年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

【解析】追诉时效：

1.法定最高刑为不满 5 年有期徒刑的，经过 5 年不再追诉，如侮辱罪是典型的法定最高刑不满 5 年有期徒刑的轻罪，到第 6 年，法律就不再管，比如李四侮辱张三，张三没有觉得自己被侮辱，反而觉得李四在夸自己，到第 6 年的时候突然反应过来 6 年前李四侮辱自己，去法院告，法律不能管这件事。

2.期限问题：满足等差数列，“不满”是不包含本数，“以上/以下”包含本数。

（1）x＜5 年，经过 5 年不再追诉。

（2）5≤x＜10 年，经过 10 年不再追诉。

（3）x≥10 年，经过 15 年不再追诉。

（4）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年不再追诉，如果 20 年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。社会影响非常大的案件，如南大碎尸案，可能已经过去二三十年，但因为太恶劣，认为有必要追诉，此时仍然可以追诉，只不过要报请最高人民检察院核准。

（5）临界点：如果法定最高刑是 5 年有期徒刑，至少经过 10 年不再追诉；如果法定最高刑是 10 年有期徒刑，至少经过 15 年不再追诉。

3.这一页可以理解为“老实人法条”，如果犯罪分子比较老实，按照这一页的规定追诉。

（二）追诉期限的延长

在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

【解析】两种情形不受追诉期限的限制：犯罪分子不老实。

1.在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制：如被公安机关发现后逃到美国，说明犯罪分子不老实，这种情况不受追诉期限的限制，即使逃到天涯海角、海枯石烂能抓到也要抓到，不受追诉期限的限制。

2.被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制：比如张三打了李四，李四去告张三，法院说张三是法院院长的儿子，检察院说张三是检察院院长的女婿，公安机关也不管，应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制，天涯海角、海枯石烂都要追诉。

（三）追诉期限的计算与中断

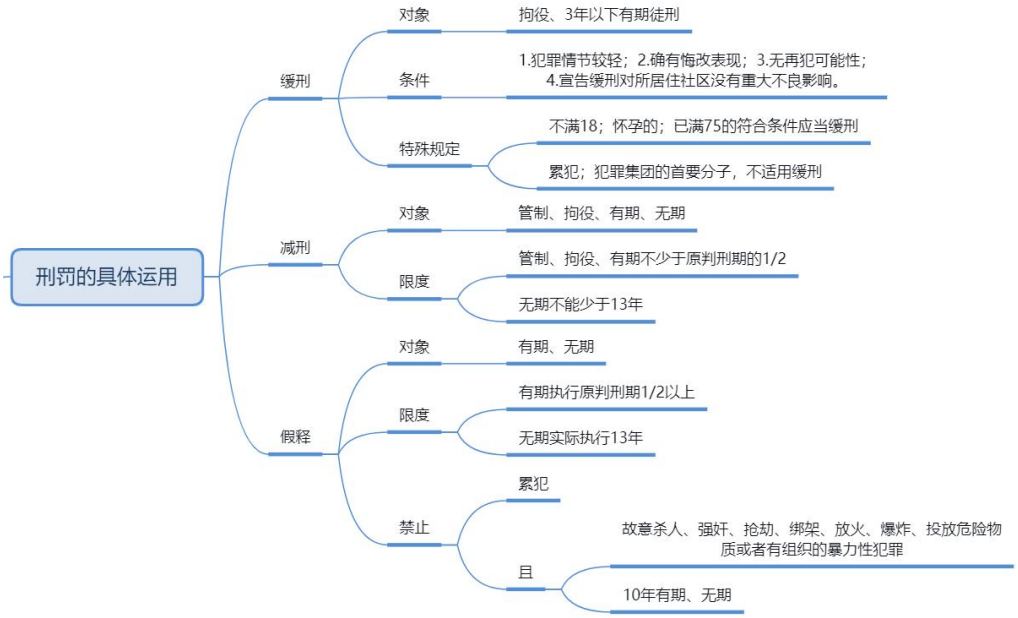
追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。

在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。

【解析】追诉期限的计算与中断：

1.正常情况下，追诉期限从犯罪之日起计算，今天犯罪就从今天开始计算，如果犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。如非法拘禁是一种持续性的行为，从行为终了之日起计算，如张三从 1 月 1 日一直被拘禁到 31 日，要从 31 日开始计算。

2.在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。比如张三犯的 A 罪是 2000 年开始犯的，正常 A 罪追诉期限是 5 年（到 2005 年），如果张三 2004 年又犯 B 罪，在追诉期限以内又犯罪，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算，意味着 A 罪从 2004 年开始重新计算 5 年，即到 2009 年，相当于 A 罪的追诉期限发生了延长，从 2000 年一直到 2009 年，B 罪没有影响，比如 B 罪正常追诉期限是 5 年，从 2004 年到 2009 年，正常追诉即可。



【注意】

1. 减刑：

（1）对象：管制、拘役、有期、无期。

（2）限度：管制、拘役、有期不少于原判刑期的 1/2，无期不能少于 13 年。

2. 假释：

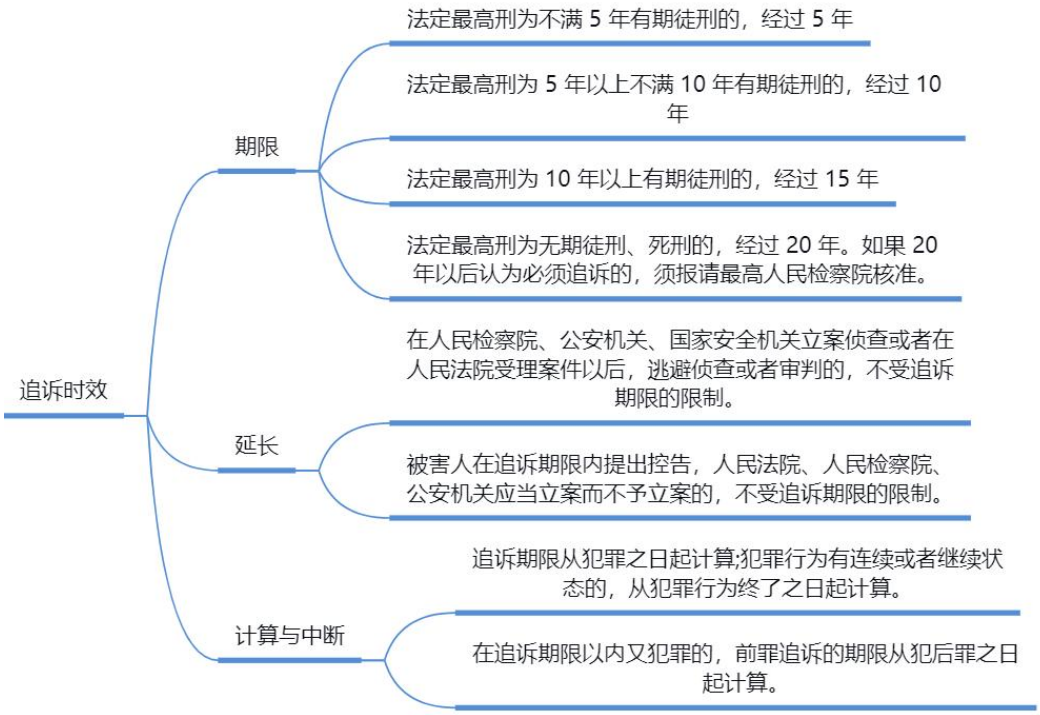
（1）对象：有期、无期。

（2）限度：有期执行原判刑期 1/2 以上，无期实际执行 13 年。

（3）禁止：不得假释。

①累犯。

②故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪且原判刑期是 10 年以上的有期或无期。



【注意】追诉时效：

1. 期限：

（1）如果法定最高刑是 5 年有期徒刑，至少经过 10 年不再追诉。

（2）如果法定最高刑是 10 年有期徒刑，至少经过 15 年不再追诉。

（3）如果法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过 20 年。如果 20 年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

2. 延长：

（1）在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。

（2）被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。

3. 计算与中断：

（1）正常追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。

（2）在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算，后罪不影响。

3.（2022 四川宜宾·单选）根据我国《刑法》的相关规定，下列罪犯不得假释的是（　）。

A.甲犯强奸罪被判处有期徒刑 11 年

B.乙犯贪污罪被判处有期徒刑 12 年

C.丙犯受贿罪被判处无期徒刑

D.丁犯盗窃罪被判处有期徒刑 8 年

【解析】3.A 项：强奸属于暴力性犯罪，被判处有期徒刑 11 年（10 年以上），当选。

B、C 项：贪污、受贿不属于暴力性犯罪，排除。

D 项：盗窃不属于暴力性犯罪且被判处有期徒刑 8 年（10 年以下），排除。【选 A】

8.（单选）下列关于追诉时效表述错误的是（　）。

A.公安机关立案侦查以后，逃避侦查的，不受追诉时限的限制

B.犯罪行为有连续的，从犯罪行为开始之日起计算追诉期限

C.受害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制

D.法定最高刑为死刑的，经过 20 年追诉期限，认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准

【解析】8.选非题。A、C、D 项：说法正确，排除。B 项：犯罪行为有连续的，从犯罪行为终了之日起计算追诉期限，当选。【选 B】

第五节　其他规定

一、公共财产的范围

刑法所称公共财产，是指下列财产：

1.国有财产；

2.劳动群众集体所有的财产；

3.用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。

在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中

的私人财产，以公共财产论。

【解析】其他规定：刑法中可能有些概念性的问题，比如讲到罪名的时候经常涉及公共财产、国家工作人员、司法工作人员等。

1.公共财产的范围：如贪污罪的钱是特定的，是公共财产。

（1）国有财产：国家的钱。

（2）劳动群众集体所有的财产：集体的钱。

（3）用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产：特殊的钱、扶贫的钱，或社会捐助的钱，如红十字会专项基金的财产，这些钱要用来救助贫苦百姓。

2.在国家机关、国有公司、国有企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，仍然以公共财产论。公安机关属于国家机关，公安机关日常生活可能破获一些盗窃案件，可能涉及一些赃物，如盗窃分子偷了电脑、手机，公安机关破获案件之后，电脑、手机要联系失主，返还被害人，因此电脑、手机就属于私人财产。但破获案件之后不会立即返还给当事人，需要一个过程，要经过讯问、笔录、归档、列明细清单等，这个过程中电脑、手机虽然是私人财产，但公安机关要暂时性替被害人管理、运输、保管，此期间相关人物把手机、电脑独吞仍然算公共财产。

二、国家工作人员的范围

刑法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。

国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。

【解析】国家工作人员的范围：

1.刑法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员，包括国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员。

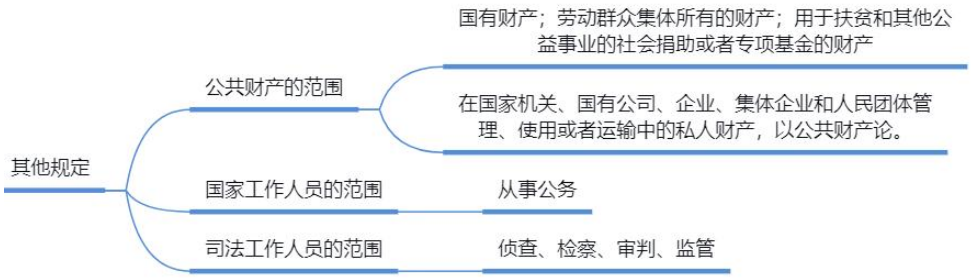
2.刑法中的国家工作人员概念非常广泛，不仅包括国家机关的，也包括国有

公司、企业、事业单位、人民团体甚至是村委会里的人员，关键是“从事公务”，只要在从事公务就算国家工作人员，比如协助人民政府从事相关公务，村委会人员协助基层人民政府从事公务也算刑法中国家工作人员。

三、司法工作人员的范围

刑法所称司法工作人员，是指有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员。

【解析】刑法中司法工作人员和宪法中的司法机关不一样，刑法所称司法工作人员是指有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员，如公安机关在侦查阶段具有侦查职责，检察院的工作人员具有检察职责，法院的工作人员具有审判职责，监狱管理机关的工作人员具有监管职责，都是刑法中的司法工作人员。



【注意】

1. 公共财产：

（1）国有财产；劳动群众集体所有的财产；用于扶贫和其他公益事业的社会捐助或者专项基金的财产。

（2）在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产，以公共财产论。

2. 国家工作人员：从事公务。

3. 司法工作人员：具有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员。

1.（单选）根据我国《刑法》，下列财产中不认为是公共财产的是（　）。

A. 劳动群众集体所有的财产

B. 私营企业的合法财产

C. 在国家机关管理中的私人财产

D.用于扶贫和其他公益事业的专项基金的财产

【解析】1.选非题。A、C、D 项：属于公共财产，排除。B 项：不属于公共财产，当选。【选 B】

2.（单选）根据《刑法》第九十三条的规定，下列人员中不属于国家工作人员的是（　）。

A.在人民团体中从事公务的人员

B.在国有公司、企业中从事公务的人员

C.村民小组的工作人员

D.在事业单位中从事公务的人员

【解析】2.选非题。C 项：关键是“从事公务”，没有说村民小组的工作人员在从事公务，不属于国家工作人员，当选。【选 C】

应当（需要大家结合讲义，用规范表述进行整理）

应当减轻或者免除：防卫过当、避险过当、犯罪中止、胁从犯

应当从轻、减轻或者免除：从犯（唯一）

应当从轻或者减轻：未成年、老人过失犯罪

【解析】总则部分涉及很多量刑的问题，这里进行整理，课后可以多看几遍。

可以（需要大家结合讲义，用规范表述进行整理）

可以从轻、减轻或者免除：两类残疾人、犯罪预备、自首、立功

可以从轻、减轻：老人故意犯罪、半迷糊、犯罪未遂

注意：犯罪预备、犯罪未遂的处罚都是比照既遂犯

【解析】关于“可以”的内容。

第二部分　分则

第一节　危害国家安全罪

一、叛逃罪

叛逃罪，是指国家机关工作人员在履行公务期间，擅离岗位，叛逃境外或者

在境外叛逃的行为。成立本罪，叛逃行为至少要有危害国家安全的抽象危险。

掌握国家秘密的国家工作人员叛逃境外或者在境外叛逃的，从重处罚。

【解析】

1.刑法分则主要讲各类罪名，现在刑法中罪名很多（400 多个），这些罪名不可能全部掌握，性价比也比较低，需要掌握考试重点常考的罪名。

（1）掌握罪名的行为结构，比如偷东西想到盗窃。

（2）掌握罪名之间的关系和区分，考试给出案例，问构成下面哪个罪名，所以要知道罪名的区分才能做对题。

2.危害国家安全罪：所有罪名都属于侵犯我国国家安全的问题。第一个是叛逃罪。

（1）主体是国家机关工作人员，可以理解为国家公务员，在履行公务期间，擅离岗位，叛逃境外或者在境外叛逃的行为。比如出访国家代表团、驻外使领馆的外交人员、派驻国外进行公务活动或执行某项工作任务都属于履行公务期间，在境外探访亲友不属于履行公务。

（2）成立本罪，叛逃行为至少要有危害国家安全的抽象危险，叛逃的行为可能会危害到我国国家安全。

（3）我国有些国家机关工作人员比较特殊，比如掌握国家秘密、掌握我国核心的科研成果，这种人员叛逃境外或在境外叛逃对我国危害较大，要从重处罚。

二、间谍罪

间谍罪，是指参加间谍组织，接受间谍组织及其代理人的任务，或者为敌人指示轰击目标，危害国家安全的行为。

本罪在客观上表现为三种危害国家安全的行为：

一是参加间谍组织充当间谍；

二是接受间谍组织及其代理人的任务，进行间谍活动；

三是为敌人指示轰击目标。

【解析】

1.间谍罪：参加间谍组织，接受间谍组织及其代理人的任务，或者为敌人指示轰击目标，危害国家安全的行为。

2. 客观上表现为三种危害国家安全的行为：

（1）参加间谍组织充当间谍：比如张三直接加入间谍组织中。

（2）虽然没有加入间谍组织，但接受间谍组织及其代理人的任务，比如提供国家秘密、国家情报，进行间谍活动。

（3）为敌人指示轰击目标。

3. 间谍罪 VS 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪：主要看行为人是否明知对方是间谍组织，如果明知对方是间谍组织，为其提供情报、秘密，此时构成间谍罪；如果不明知对方是间谍组织，只知道对方是外国人，为其提供相应国家秘密情报，构成为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪。

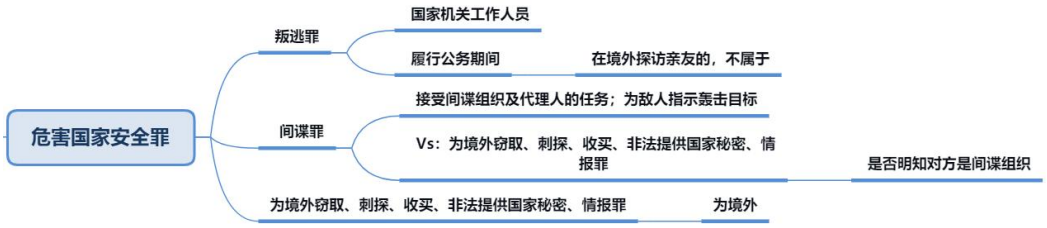
三、为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪

本罪是指为境外的机构、组织或者个人窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密或者情报的行为。

【解析】

1. 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪：罪名名称比较长，但属于选择性的罪名，如为境外窃取国家秘密情报，构成为境外窃取国家秘密、情报罪；为境外刺探国家秘密情报，构成为境外刺探国家秘密、情报罪；为境外收买国家秘密情报，构成为境外收买国家秘密、情报罪；如果非法提供，构成为境外非法提供国家秘密、情报罪。

2. 本罪针对的是境外，如果将国家秘密、情报泄露给境内人员，构成泄露国家秘密、情报罪；如果是获取的一方，构成非法获取国家秘密、情报罪。



【注意】危害国家安全罪：区分关系即可。

1. 叛逃罪：

（1）国家机关工作人员。

（2）履行公务期间：在境外探访亲友不属于叛逃罪。

2.间谍罪：

（1）接受间谍组织及代理人的任务；为敌人指示轰击目标。

（2）VS 为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪。关键在于是否明知对方是间谍组织，如果明知构成间谍罪，如果不知道构成为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪。

3.两个对应的罪名：泄露国家秘密、情报罪以及非法获取国家秘密、情报罪。

1.（单选）根据我国《刑法》规定，掌握国家秘密的中国访问外国代表团的成员在境外履行公务期间擅自脱离代表团，投奔外国的，构成（C）。

A.背叛国家罪　　B.投敌叛变罪

C.叛逃罪　　D.危害国家安全罪

【解析】1.C 项：掌握国家秘密的中国访问外国代表团的成员在境外履行公务期间擅自脱离代表团，投奔外国的，构成叛逃罪，当选。

A 项：和分裂国家罪进行区分，背叛国家指的是勾结外国或伙同境外机构、组织、个人进行危害国家主权的活动，可以理解为“外患”；分裂国家指的是将我国一分为二或一分为多，可以理解为“内忧”。

B 项：中国公民被捕或被俘虏期间投降敌人，更强调叛变，叛逃更强调投奔，叛逃只能是国家机关工作人员，投敌叛变也可以是老百姓，排除。

D 项：危害国家安全罪是一类犯罪，一般不单独定罪，符合具体的罪名要定具体的罪，不定这种一类的罪名，排除。【选 C】

2.（判断）青年梁某在网上肆意传播煽动国家分裂、破坏民族统一的文字视频，其行为构成间谍罪。（×）

【解析】2.本题涉及分裂国家，还有一个罪名是煽动分裂国家罪，分裂国家是自己分裂，背叛国家是自己背叛，如果煽动别人分裂国家、背叛国家构成煽动分裂国家、煽动背叛国家罪。【选×】

【注意】有具体的选具体的，没有具体的再选择某一类的罪名。

第二节　危害公共安全罪

一、以危险方法危害公共安全罪

本罪是指故意使用放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的危险方法危害公共安全的行为。

【解析】

1. 危害公共安全类犯罪：威胁到不特定多数人的生命健康安全的行为，这一小节所有的罪名都是威胁到不特定多数人的生命健康安全，威胁到的都是这一类客体。

2. 以危险方法危害公共安全罪：故意使用放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的危险方法危害公共安全的行为。

（1）放火：比如故意引燃易燃物，引发火灾危及到公共安全，定放火罪。

（2）决水：比如将大坝挖开引发了水患，定决水罪。

（3）爆炸：比如在广场上点燃炸药包，危及公共安全，定爆炸罪。

（4）投放危险物质：比如在村头的井中投放毒药危及整村人的生命健康安全，定投放危险物质罪。

（5）以外的危险方法：行为上与放水、决水、爆炸、投放危险物质不一样，但在危害结果的程度上又要与之相当，可以理解为“兜底”的罪名，生活中的行为太多，很难全部囊括，所以用这个罪名“兜底”。

①广东珠海曾经有一个人开着车冲入一个体育场馆内，一下子撞死、撞伤了好几十人，这个案件特别恶劣，属于以外的危险方法，威胁到不特定的多数人的生命健康安全，构成以危险方法危害公共安全罪。

②之前有一位玛莎拉蒂的车主，喝酒撞了人后没有停车，继续横冲直撞，又撞了很多人和车，仍然是通过这种以外的危险方法威胁到不特定多数人的生命健康安全。

3. 这个罪名是一个典型的重罪，至少 3 年，最重可能判处死刑，但生活中老百姓没有这个概念，总是认为故意杀人更重，实际上不是，故意杀人可能判处死刑，本罪也可能判处死刑，不能说哪一个更重。故意杀人威胁的是特定人员的生

命健康安全，本罪针对的是不特定多数人的生命健康安全。之前发生这些事件的相关视频，评论区经常有人评价“这不是明显的故意杀人吗？为什么不定故意杀人罪而定以危险方法危害公共安全罪”，老百姓总觉得故意杀人更重，但实际上都是很重的罪名。

二、破坏交通工具罪

本罪是指故意破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使其发生倾覆、毁坏危险或者造成严重后果的行为。

【解析】破坏交通工具罪：

1.破坏交通工具罪指故意破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使其发生倾覆、毁坏危险或者造成严重后果的行为。

（1）主观上有破坏的故意，仅限于火车、汽车、电车、船只、航空器五种特定的交通工具。

（2）核心概念是使得这五种特定的交通工具足以发生倾覆、毁坏危险，有相关的危险性就可以定本罪，最终有没有造成严重后果不影响定罪，只影响量刑。

（3）包括正在使用中的工具，也包括待用期间，比如轮船停在港口上还没有行驶，如果轮船正在修理或没有使用、交付是不算的。

2.本罪不要求有危害结果，只要有倾覆、毁坏危险性即可，即便提前把危险排除仍然可以构成本罪。

3.破坏交通工具罪 VS 盗窃罪、故意毁坏财物罪：关键是“足以使其发生倾覆、毁坏的危险性”。

（1）如李四想偷张三汽车的零部件，没有发生倾覆、毁坏的危险性，开车之前肯定能看到轮胎，构成盗窃罪；如果偷的是刹车片、制动器、转向器，足以使其发生倾覆、毁坏的危险性，构成破坏交通工具罪。

（2）如果要毁坏张三的小汽车，砸了车玻璃，属于故意毁坏财物；如果破坏了刹车片、制动器就构成破坏交通工具罪。车辆不仅包括公共的，也包括私家的。

三、破坏交通设施罪

本罪是指故意破坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、标志或者进行其他破坏活动，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险或者造成严重后果的行为。

【解析】破坏交通设施罪：和破坏交通工具罪类似，破坏交通工具罪破坏的是工具，交通设施破坏的是相关设施。

1. 破坏交通设施罪指故意破坏轨道、桥梁、隧道、公路、机场、航道、灯塔、标志或者进行其他破坏活动，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险或者造成严重后果的行为。

2. 最终有没有造成严重后果不影响定罪，只影响量刑。如破坏桥梁，在发现危险之前把危险解除，仍然给过往的车辆带来一定的危险性，仍然可以定罪，只影响量刑。

3. 比如船只在河道上作为航道标志使用，仍然定破坏交通设施罪，因为轮船起到设施的作用。

四、交通肇事罪

本罪是指违反交通运输管理法规，因而发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的行为。

交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处。

行为人在交通肇事后为逃避法律追究，将被害人带离事故现场后隐藏或者遗弃，致使被害人无法得到救助而死亡或者严重残疾的，应当以故意杀人罪或者故意伤害罪定罪处罚。

【解析】交通肇事罪：道路上开车出事。

1. 交通肇事罪：

（1）前提是违反交规，比如闯红灯、超速、喝酒。

（2）要产生一定的后果，即发生重大交通事故。

①1 人以上死亡（包括 1 人）。

②3 人以上重伤（包括 3 人）。

③财产损失达到 30 万元以上（包括 30 万元）。

2.交通肇事罪是典型的过失性犯罪，开车看见前面是自己的仇人，故意撞死，不构成交通肇事罪，而是故意杀人。

3.交通肇事罪发生的时空环境一定在公共交通管理范围内，比如城市的公路、乡间小路，也包括允许社会机动车通行的地方，比如开放的停车场、广场等，但如果是在封闭的小区或停车场内（只允许特定车辆和人员出入），则不能算作公共交通管理范围内，比如甲在封闭的小区内不小心将人撞死不能定交通肇事罪，而是过失致人死亡。

4.交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使被害人因得不到救助而死亡的，以交通肇事罪的共犯论处。影视剧中经常看到夫妻二人开车，妻子开车把人撞了，丈夫说赶紧跑，导致被害人因得不到及时救助而死亡，此时两个人是交通肇事罪的共犯。

5.交通肇事因逃逸致人死亡 VS 故意杀人：

（1）甲违规驾驶撞了人，撞了之后这个人全身是血但还没有死，甲很害怕，于是开车自己跑，导致被害人没有得到及时救助而死亡，定交通肇事罪（我国没有肇事逃逸罪），但有因逃逸致人死亡的情节，情节不一样，量刑不一样。交通肇事原则上 3 年以下，如果逃逸 3-7 年，逃逸致人死亡 7-15 年。

（2）甲违反交规把人撞了，下车之后这个人还没有死，甲把这个人放到后备箱，扔到深山老林，导致被害人没有得到及时救助而死亡，此时转化成故意杀人罪。关键是自己跑还是带着伤者一起跑，如果是自己跑导致被害人没有得到及时救助而死亡，定交通肇事罪，但有因逃逸致人死亡的情节，如果是带着伤者一起跑，把伤者藏起来导致被害人没有得到及时救助而死亡，定故意杀人。

（3）甲违反交规把人撞了，下车之后这个人其实没有死，但以为他死了，主观发生认识错误，把这个人放到后备箱扔到深山老林，导致被害人没有得到及时救助而死亡，定过失致人死亡。前两种情况是明知道没死，第三种情况是其实被害人没死，以为他死了，主观上应当预见，但由于疏忽没有预见到，主观上属于过失的，定过失致人死亡罪。

五、危险驾驶罪

危险驾驶罪，是指在道路上驾驶机动车，实施刑法所禁止的危险驾驶行为。

本罪行为表现为：

1.追逐竞驶，情节恶劣；

2.醉酒驾驶机动车；

3.从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶；

4.违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全。

【解析】危险驾驶罪：在道路上开车有以下四种情形之一的（仅限于这四种情形）构成危险驾驶罪，一般量刑比较轻，如拘役。

1.追逐竞驶，情节恶劣：比如开车开出 S 型、飙车的行为，在高架桥上恶意多次连续别车，情节恶劣。

2.醉酒驾驶机动车：血液中的酒精含量达到 80mg/100ml，血液中的酒精含量处于 20mg-80mg 之间属于饮酒，饮酒是行政治安问题，只有达到醉酒才构成危险驾驶罪，饮酒（酒驾）是治安问题。

3.从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶：如果是运货的大货车严重超载或超速不构成危险驾驶罪，罪刑法定属于行政处罚。

4.违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全：比如乱运浓硫酸，仍然可构成本罪。

5.注意：

（1）毒驾：吸毒之后驾驶机动车，不构成危险驾驶罪，仍然是行政处罚。

（2）危险驾驶罪不要求出事，比如醉酒（血液中的酒精含量达到 80mg/100ml），即便没有出事，也可以定危险驾驶罪，如果出事就定交通肇事罪。

6.喝酒问题：

（1）单纯醉酒驾驶机动车：危险驾驶罪。

（2）醉酒驾车撞死人：交通肇事罪。

（3）醉酒驾驶机动车，撞死人后不停车继续横冲直撞，又撞了很多人和车：以危险方法危害公共安全。

六、妨害安全驾驶罪

本罪是指对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全，或者驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守，与他人互殴或者殴打他人，危及公共安全的行为。

有前述两种行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

【解析】

1.妨害安全驾驶罪：对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢夺方向盘等行为，之前我国发生过重庆公交车坠江事件，当年这个案例非常惨烈，一个人坐公交车，车过站后没有停车，这个人拽驾驶人员的方向盘，导致整辆车坠江，死了很多人。

（1）该案件发生之后我国出台了一个司法解释，未来再有这样情形直接定为以危险方法危害公共安全罪，这个司法解释运行一段时间之后发现有一定的问题，以危险方法危害公共安全罪是典型的重罪，如甲坐公交车因车过站拽方向盘，最终车辆顺利停了下来，没有造成严重的后果，甲行为的确不应该，若直接给甲定以危险方法危害公共安全罪，至少是 3 年，量刑有点重，不符合罪责刑相适应的原则，因此后来刑法第十一次修正案时新增了妨害安全驾驶罪。

（2）妨害安全驾驶罪是典型的轻罪，最多只有 1 年有期徒刑，处 1 年以下有期徒刑、拘役或者管制，如果甲拽方向盘导致整辆车坠江，死了一半人，此时定妨害安全驾驶罪太轻，有前述两种行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，威胁到不特定多数人的生命安全，可定以危险方法危害公共安全罪。

2.“或者”前面针对的是乘客，“或者”后面针对的是驾驶人员（司机），无论是乘客还是司机都可构成本罪，比如乘客坐公交因车过站打司机，司机与乘客两人对打，此时两人都构成妨害安全驾驶罪。

3.妨害安全驾驶罪要求必须在行驶中，如果车辆停车则不构成妨害安全驾驶罪，只限于行驶当中。

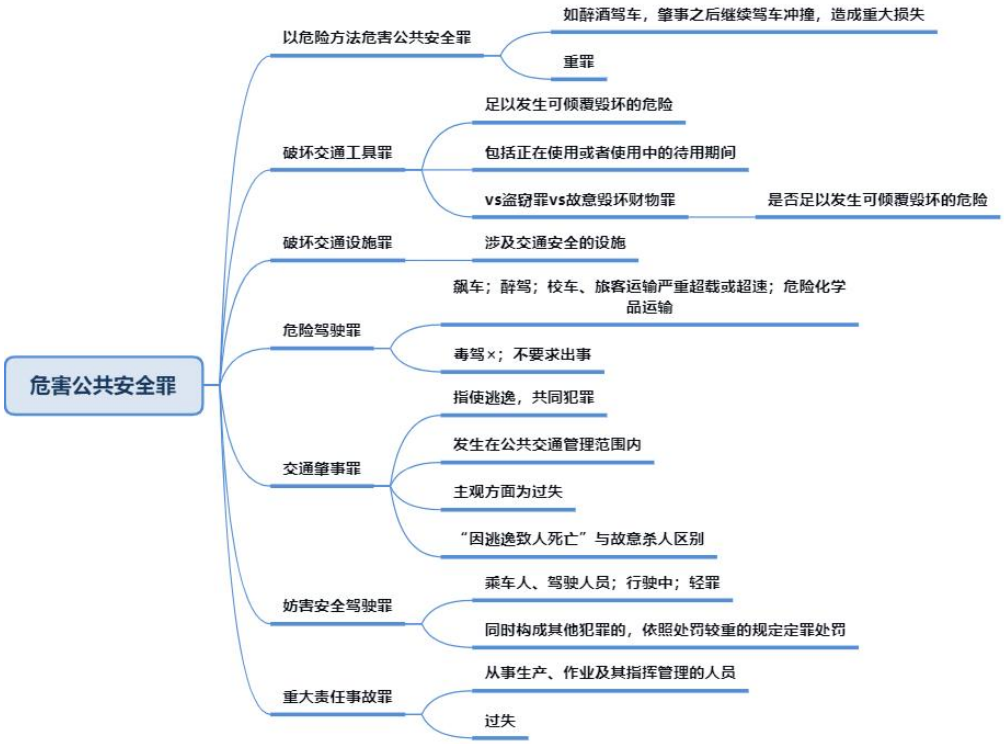
七、重大责任事故罪

本罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

【解析】重大责任事故罪：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。

1. 重大责任事故罪的主体比较特殊，一定是在各类生产经营活动中从事生产、作业或指挥管理的人员。

2. 主观方面一定是过失性犯罪。



【注意】危害公共安全罪：

1. 交通肇事罪、重大责任事故罪是典型的过失性犯罪，此外都属于故意性犯罪。判断：危害公共安全类的犯罪一定都是故意的犯罪（错误），原因：也有可能是过失性犯罪。

2. 以危险方法危害公共安全罪：“兜底”罪名，是典型的重罪。

3. 破坏交通工具和交通设施：一个破坏的是工具，一个破坏的是设施，都要求足以发生倾覆、毁坏的危险性，不论是否发生严重后果，和盗窃罪、故意毁坏财物罪的区别在于“是否足以发生倾覆、毁坏的危险性”。

4. 危险驾驶罪：

（1）典型的四种情形：飙车、醉驾、运人、危险化学品运输。

（2）毒驾不构成危险驾驶罪。

（3）不要求出事。

5.交通肇事罪：

（1）前提是违规。

（2）发生重大交通事故。

（3）一定是过失性犯罪。

（4）发生在公共交通管理范围内，如在封闭的停车场或小区内不小心撞死人，构成过失致人重伤或死亡。

（5）指使逃逸属于共同犯罪。

（6）“因逃逸致人死亡”与故意杀人的区别。

6.妨害安全驾驶罪：

（1）轻罪，最多只有 1 年。

（2）同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

（3）无论是乘客还是司机都有可能构成本罪。

（4）要求在行驶之中。

7.重大责任事故罪：典型的过失性犯罪，主体是从事生产、作业及其指挥管理的人员。

试题演练

1.（2024 四川省属·单选）夏某将正在使用的河道中放置航标灯的小船偷偷拖回家作他用。所幸航标灯灭失的情况被及时发现，避免了过往船只出现重大事故。夏某的行为应定性为（　）。

A.盗窃罪

B.破坏交通设施罪

C.破坏交通工具罪

D.不构成犯罪

【解析】1.虽然避免了但仍然可能产生船只倾覆的危险性，构成破坏交通设施罪。A 项：虽然是盗窃行为，但已经足以产生可能产生船只倾覆的危险性，排除。【选 B】

2.（2023 四川雅安·单选）乘客张某和司机李某在公交车上发生争执，一言不合，张某于是上前抢夺司机方向盘、变速操作杆，想迫使司机立即停车，乘客林某立即上前制止。在制止过程中，林某致使张某手臂轻伤。张某的行为构成（　）。

A.危险驾驶罪

B.破坏交通工具罪

C.破坏交通设施罪

D.妨害安全驾驶罪

【解析】2.林某是正当防卫，张某的行为构成妨害安全驾驶罪。【选 D】

3.（2022 四川省属·单选）钟某晚上驾车经过十字路口，闯红灯时将人行道上的冯某撞成重伤。为销毁罪证，钟某将冯某带至偏僻处丢弃，致使冯某无法得到及时救治而死亡。对钟某的行为定性，下列说法正确的是（　）。

A.按照故意杀人罪处罚

B.按照交通肇事罪从重处罚

C.按照故意杀人罪和交通肇事罪数罪并罚

D.按照故意伤害罪和交通肇事罪数罪并罚

【解析】3.钟某将冯某带至偏僻处丢弃，致使冯某无法得到及时救治而死亡，按照故意杀人罪处罚。【选 A】

4.（2021 四川内江·判断）根据《刑法》规定，醉酒驾驶机动车的可定危险驾驶罪，吸毒驾驶机动车比醉酒驾驶机动车更危险，可以定危险驾驶罪。（　）

【解析】4.罪刑法定，毒驾是行政处罚。【选×】

5.（2024 四川省属·判断）搬运场司机苏某，某日在搬运场驾车作业时违反操作规范，不慎将另一个职工压死。苏某的行为构成交通肇事罪。（　）

【解析】5.不是交通肇事罪，是重大责任事故罪，因为是特定人员，是从事生产、作业的人员。【选×】

第三节　破坏社会主义市场经济秩序罪

一、非国家工作人员受贿罪

本罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。

二、对非国家工作人员行贿罪

本罪是指为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，数额较大的行为。

【解析】破坏社会主义市场经济秩序罪：共同特征是都威胁社会主义市场中与钱相关的问题，如非国家工作人员受贿等。

1. 非国家工作人员受贿罪：

（1）主体是非国家工作人员，指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。例如私企员工利用职务便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，构成非国家工作人员受贿罪。

（2）VS 受贿罪：主体不同，若主体是国家工作人员（从事公务），收受贿赂、为他人谋利，构成受贿罪。非国家工作人员收受贿赂、为他人谋利，构成非国家工作人员受贿罪。

（3）我国没有索贿罪。

2. 对非国家工作人员行贿罪：

（1）受贿是收钱的一方，行贿是送钱的一方，如甲给非国家工作人员送钱，让其帮忙办事，甲构成对非国家工作人员行贿罪。

（2）区分：送钱的对象是非国家工作人员，此时构成对非国家工作人员行贿罪；送钱的对象是国家工作人员，则构成行贿罪。

三、信用卡诈骗罪

信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，骗取数额较大财物的行为。

利用信用卡进行诈骗是指：

1. 使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

2. 使用作废的信用卡的；

3. 冒用他人信用卡的；

4. 恶意透支的。

【解析】

1. 信用卡诈骗罪：信用卡不仅指可以透支的信用卡，如可以信用贷款的信用卡，也包括转账结算、存取现金的借记卡、储蓄卡，都可以构成本罪。简言之无论是信用卡还是储蓄卡，都可以构成本罪。

2. 情形：

（1）使用伪造的信用卡（如使用假的信用卡），或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的（如使用假的身份证骗来的信用卡）。

（2）使用作废的信用卡的：信用卡一般有日期，信用卡过期后通过科技手段使用，构成信用卡诈骗罪。

（3）冒用他人信用卡的：冒充他人的身份使用他人的信用卡，如使用捡来的信用卡、使用骗来的信用卡，或者通过非法手段获得他人的相关信息（如卡号、身份证号、电话号），然后绑定到移动终端（如 APP、支付宝）上进行消费，构成信用卡诈骗罪。

（4）恶意透支的：明知道还不上，超过规定限额、期限透支。

3. 做题三步走：使用盗窃来的信用卡——定盗窃罪；使用抢劫来的信用卡——定抢劫罪；其他情形定获取的信用卡进行使用的——定信用卡诈骗罪。例如使用捡来的信用卡，不是盗窃、抢劫来的，属于其他情形，为信用卡诈骗罪。

四、保险诈骗罪

本罪是指投保人、被保险人、受益人，以使自己或者第三者获取保险金为目的，采取虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，骗取保险金，数额较大的行为。

行为人制造财产保险事故或人身保险事故，同时构成其他犯罪的，实行数罪并罚。

【解析】

1. 主体：仅限于三类人——投保人、被保险人、受益人。例：丈夫（投保人）给妻子（被保险人）买了一份人身意外险，未来妻子突然去世，受益人是儿子（受益人）。

2. 保险诈骗罪以获取保险金为目的，若是其他目的则不构成本罪。例：修理厂老板和保险公司约定，未来每次车都到自己店里修，过程中修理厂老板都故意夸大其词，骗取高额修理费，修理厂老板不构成保险诈骗罪。修理厂老板不是投保人、被保险人、受益人之一，其次也不是为了骗取保险金，而是骗取高额保险费，构成诈骗罪（虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物）。

3. 行为：三种。

（1）虚构保险标的：给什么买保险，什么就是标的，如给车子、人买保险，车、人就是标的，虚构保险标的如妻子身体明明不健康，虚构假的健康证给其买保险。

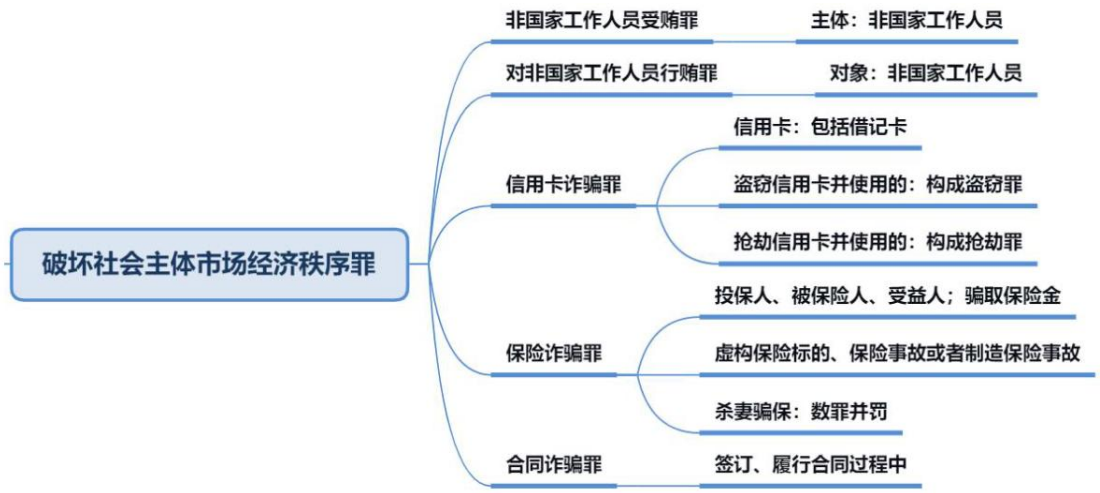
（2）虚构保险事故：如购买车险后虚构出车祸，其实并没有发生车祸。

（3）制造保险事故：典型的是“杀妻骗保”，如为了骗取保险金杀害妻子，如《消失的她》就是杀妻骗保的案例，杀妻骗保案中的行为人不仅骗保险金，还杀害妻子，做了两件事，要数罪并罚，即故意杀人+保险诈骗罪数罪并罚。

五、合同诈骗罪

本罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

【解析】合同诈骗罪：知道有此罪名即可，本罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本罪发生在特殊领域——签订、履行合同过程中，使用欺诈手段，骗取对方当事人财物，数额较大。



【注意】

1. 非国家工作人员受贿罪：主体是非国家工作人员。区分：主体是国家工作人员则构成受贿罪。

2. 对非国家工作人员行贿罪：对象是非国家工作人员。若送钱的对象是国家工作人员，则是行贿罪。

3. 信用卡诈骗罪：做题三步走，对应（2）-（4）。

（1）信用卡：包括不能透支的借记卡。

（2）盗窃信用卡并使用的：构成盗窃罪。

（3）抢劫信用卡并使用的：构成抢劫罪。

（4）其他情形定信用卡诈骗罪。

4. 保险诈骗罪：主体是投保人、被保险人、受益人三者之一，目的是骗取保险金，把握情形，典型是杀妻骗保的行为，杀妻骗保是数罪并罚。

5. 合同诈骗罪：知道有此罪名即可，发生在特殊领域中，即签订、履行合同过程中。

试题演练

1.（2019 四川省属·单选）乙因为记忆力衰退，在自己的信用卡上写上密码，后不慎遗失。甲拾得该信用卡后在银行 ATM 机上取得人民币 1 万元。甲的行为（　）。

A. 构成盗窃罪

B. 构成诈骗罪

C.构成信用卡诈骗罪

D.属于拾得遗失物，不构成犯罪

【解析】1.捡来的信用卡并使用，构成信用卡诈骗罪。【选 C】

2.（单选）投保人为了达到骗取保险金的目的，故意杀害被保险人，造成被保险人死亡，法院应对投保人（　）。

A.以故意杀人罪定罪

B.以保险诈骗罪定罪

C.以故意杀人罪和保险诈骗罪定罪，按照牵连犯的处罚原则从一重罪处罚

D.以故意杀人罪和保险诈骗罪实行数罪并罚

【解析】2.D 项：以故意杀人罪和保险诈骗罪实行数罪并罚，当选。

C 项：牵连犯的问题，这是刑法定罪理论依据，刑法定罪理论依据比较复杂，有牵连犯、结果加重犯等，就应试而言无需把握，大多以干扰项出现，若一个罪名的行为是 A，该行为可能构成 A 罪，达到的目的可能构成 B 罪，若二者在生活中常见常发常伴随，具有高度并发性，则是牵连犯，如绑架他人勒索财物的行为，行为是绑架，构成绑架罪，勒索财物是目的，构成敲诈勒索罪，生活中绑架他人大多数都是为了勒索财物，行为和目的高度并发，具有常见常发常伴随的特质，就是牵连犯，对于牵连犯要择一重罪处罚，即不是数罪并罚，如上例定绑架罪一罪，杀妻骗保的行为不是常见常发常伴随的，不具有高度并发性，杀妻不一定都是为了骗保，故不是牵连犯，要数罪并罚，排除。【选 D】

第四节　侵犯公民人身权利、民主权利罪

【解析】侵犯公民人身权利、民主权利罪：这类罪名都侵犯人身权利或民主权利。

一、故意杀人罪

故意杀人罪，是指故意非法剥夺他人生命的行为。

【解析】故意杀人罪：指故意非法剥夺他人生命的行为。

1. 杀尸体不构成故意杀人罪，如仇人的尸体在路上，虽然已经死亡，但甲还是捅刀，构成侮辱尸体罪。

2. 溺婴构成故意杀人罪，如把婴儿扔到河里淹死。

3. 强迫打胎不构成故意杀人罪，生命从脱离母体、独立呼吸开始，胎儿没有脱离母体、独立呼吸，不构成生命。

4. 大义灭亲构成故意杀人罪，如某老汉的儿子横行乡里，老汉大义灭亲杀了自己的儿子，构成故意杀人罪，个人没有剥夺他人生命的权利，只能走法律途径。

5. 安乐死构成故意杀人罪。经过他人同意，他人求自己将其杀死，我国不承认安乐死，构成故意杀人。

6. 相约自杀：指两个人都想自杀，不存在骗的情形。区分情况：

（1）二人相约自杀，都死了，不构成故意杀人罪。

（2）二人相约自杀，各自自杀，一方后悔，不构成故意杀人罪。例如张三、李四相约自杀，各自喝毒酒，张三喝了毒酒，七窍流血，李四害怕不敢喝了，不构成故意杀人罪。

（3）二人相约自杀，约定一方帮助杀死另一方，之后自杀，又后悔了，构成故意杀人罪，如张三、李四相约自杀，李四拿刀捅死了张三，之后李四不敢自杀，构成故意杀人。

二、故意伤害罪

故意伤害罪，是指故意非法损害他人身体健康的行为。

【解析】

1. 故意伤害罪：故意非法损害他人身体健康的行为，注意损害的是他人。若是自伤自残，如精神不正常，在自己身上划两刀，不构成故意伤害罪。

2. 判断：自己伤害自己的一定不构成犯罪（错误），原因：我国有战时自伤罪，指军人在战争时自己伤害自己，逃避战役，要承担刑事责任，因为军人在战争时身体和生命归国家。

三、强奸罪

强奸罪分为两种类型：一类是普通强奸，即违背妇女意志，使用暴力、胁迫

或者其他手段，强行与妇女发生性交的行为；另一类是奸淫幼女（准强奸），即与不满 14 周岁的幼女发生性交的行为。

【解析】强奸罪：奸淫妇女或幼女的行为。强奸罪分为两种类型：

1. 一类是普通强奸，即违背妇女（年满 14 周岁以上的女性，无论是否结婚）意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性交的行为。

（1）奸尸不构成强奸罪，构成侮辱尸体罪。

（2）强奸男性不构成强奸罪，构成强制猥亵侮辱罪。

（3）一般强奸的行为很多是男性作出的，但女性也有可能构成强奸罪，一般出现在强奸罪的共犯中，如张三强奸某女子，其老婆在旁边帮忙按着，老婆是强奸罪的共犯。

2. 另一类是奸淫幼女（准强奸，不要求违背其意志），即与不满 14 周岁的幼女发生性交的行为。

（1）不要求违背妇女的意志，不管是否自愿。不满 14 周岁的幼女认知、反抗能力都处于弱势地位，不知道这意味着什么，法律实施家长保护主义，只要和幼女发生性关系，无论幼女是否愿意，一律构成强奸罪。

（2）与卖淫的幼女发生性关系，且支付了钱，按强奸罪定罪。我国之前有嫖宿幼女罪（与卖淫的幼女发生性关系），这个罪的量刑没有强奸罪高，导致一些人和幼女发生性关系后故意给幼女钱，造成嫖宿幼女罪的假象，这不符合立法初衷，后来删除嫖宿幼女罪，现在只要与幼女发生性关系，无论是否自愿，是否是卖淫女，一律定强奸罪。

3. 补充（关于幼女的认定）：不满 12 周岁一律按照明知来认定，若是年满 12 不满 14 周岁，则要综合判定，如根据其平时穿着打扮、言谈举止综合性判定，从一般常人角度来判定能否看出来是不满 14 周岁的少女，若一般人的角度能认出来就认定这个人应当知道，若打扮成熟，一般人都看不出来则认定不知道。

四、负有照护职责人员性侵罪

本罪是指对已满 14 周岁不满 16 周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，与该未成年女性发生性关系的行为。

【解析】

1. 负有照护职责人员性侵罪：指对已满 14 周岁不满 16 周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员（如继父、老师、医护人员），与该未成年女性发生性关系的行为。

2. 本罪不要求违背妇女的意志，如 15 周岁少女的养父要与其发生性关系，即便少女同意，养父仍然构成本罪，如果 15 周岁少女不同意，则构成强奸罪。

五、非法拘禁罪

本罪是指故意非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。

【解析】

1. 非法拘禁罪：指故意非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。本罪的主要目的是剥夺他人人身自由。

2. 以其他方法：让对方基于羞耻心而难以突破一定的范围。

3. 致人重伤或死亡的情形：若拘禁的行为本身导致对方重伤或死亡（如拘禁后绑起来、捆起来，时间过长，导致对方饿死、渴死），定非法拘禁罪，属于结果加重犯，量刑较重；在拘禁的过程中使用暴力导致对方重伤或死亡（如过程中用鞭子抽，导致重伤或死亡），则转化为故意伤害/故意杀人罪。

六、绑架罪

本罪是指利用被绑架人的近亲属或者其他人对被绑架人安危的忧虑，以勒索财物或满足其他不法要求为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制他人的行为。

行为人绑架他人后，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，应以绑架罪一罪论处。

行为人为索取债务非法扣押、拘禁他人的，只构成非法拘禁罪，不成立绑架罪。

但是，如果行为人为了索取法律不予保护的债务或者单方面主张的债务，以实力支配、控制被害人后，以杀害、伤害被害人相威胁的，宜认定为绑架罪。

【解析】

1.绑架罪：核心概念——挟人质以令第三方，典型行为结构是甲控制住乙，向丙（第三方）提要求，构成绑架罪，如甲控制住张三，给张三父亲打电话要100万，不给就撕票，这是利用被绑架人的近亲属以安危的忧虑勒索财物，构成绑架罪。若甲控制住乙，向乙本人提要求，压制住乙，导致其不能反抗，达到取财的目的，构成抢劫罪（压制反抗、强行取财）。

2.绑架罪VS抢劫罪：控制住对方向第三方提要求定绑架罪，向本人要钱（压制住本人，导致其不能反抗，达到取财的目的）定抢劫罪。

3.绑架罪可以是勒索财物，也可以是满足其他不法要求。其他不法要求：如逼婚、逼迫对方与自己复合等。真实案例：山西大学两个人处对象，女生向男生提出分手，男生一气之下绑架了女生的室友，表示不跟自己复合就杀了室友，这就是满足其他不法要求，最终法官给男生定绑架罪，判处5年有期徒刑。

4.绑架+撕票：绑架他人，并且故意杀死对方，定绑架罪一罪，但量刑重，可能是无期徒刑甚至死刑。注意年龄问题：

（1）20岁将他人绑架并撕票，定绑架罪。

（2）15周岁将他人绑架并撕票，其对“烧杀奸抢、伤贩爆投”承担刑责，对绑架不承担刑责，对撕票的行为承担刑责，定罪定故意杀人罪。

（3）13周岁将他人绑架并撕票，致人死亡，情节恶劣，经最高人民检察院核准需要追诉的定故意杀人罪。

（4）10周岁将他人绑架并撕票，因为是完全无刑责，故不定罪。

5.关于索债：在索债的前提下，扣押、拘禁他人，如为了索债扣押他人，向第三方提要求，若同时满足索取不受法律保护的债务且以杀害、伤害相威胁这两个条件，定绑架罪，其他情形定非法拘禁罪。例：

（1）甲为找张三要5万的赌债，控制住张三，给张三妻子打电话，表示不给5万赌债就砍掉张三一只手。赌债是不受法律保护的债务，而且以杀害、伤害相威胁，定绑架罪。

（2）甲为找张三要5万的合法债务，控制住张三，给张三妻子打电话，表示不给5万赌债就砍掉张三一只手，属于其他情形，定非法拘禁罪。

（3）甲为找张三要5万的赌债，控制住张三，给张三妻子打电话，表示不给5万赌债就不让张三回家，定非法拘禁罪。

【注意】

1. 故意伤害罪：威胁的是他人，自伤、自残不构成，注意我国有战时自伤罪。

2. 故意杀人罪：安乐死、溺婴、大义灭亲构成本罪，相约自杀要看是否约定一方帮助杀死另一方，有此情形构成本罪，否则不构成本罪。

3. 强奸罪：

（1）普通强奸：奸淫妇女（年满 14 周岁以上），违背妇女意志。奸尸构成侮辱尸体罪；强奸男子构成强制猥亵罪；女性可能构成强奸罪的共犯。

（2）奸淫幼女（准强奸）。现在我国没有嫖宿幼女罪。

4. 负有照护职责人员性侵罪：

（1）14-16 周岁女性。

（2）负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责。

（3）不要求违背妇女意志（违背了就是强奸罪）。

5. 非法拘禁罪：

（1）限制人身自由。

（2）特殊规定：

①拘禁致人重伤、死亡的：定非法拘禁罪，是非法拘禁罪的加重情节。

②故意使用暴力致人重伤、死亡的：转化为故意伤害罪、故意杀人罪。

6. 绑架罪：

（1）关于“撕票”：一般只定绑架罪，注意年龄的问题。

（2）财物或其他不法要求。

（3）绑架罪（第三方）VS 抢劫罪（本人）。

（4）索债（前提）：不受法律保护债务（如赌债）+伤害、杀害相威胁=绑架罪，其他情形定非法拘禁罪。

七、拐卖妇女、儿童罪

本罪是指以出卖为目的，拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为。

【解析】

1.拐卖妇女、儿童罪：妇女指 14 周岁以上的女性，儿童是不满 14 周岁无论男女，妇女、儿童也不限国籍，注意我国没有拐卖男人罪、贩卖人口罪，只有拐卖妇女、儿童罪。

2.本罪以出卖为目的：如捡到一个孩子卖出去，构成拐卖儿童罪，再如把自己孩子卖出去、从孤儿院收养的孩子卖了出去，也构成本罪。注意：无论孩子怎么来的，只要以出卖为目的，就定拐卖儿童罪，若是其他情形则是其他罪名，如控制住孩子，向孩子家长要赎金（挟人质以令第三方），定绑架罪。若用棒棒糖骗了一个在街上的孩子，准备带回去自己养，让孩子脱离监护人的行为是拐骗儿童，若从拐子手里买了一个儿童自己养，构成收买被拐卖的儿童罪。

3.既遂标准：一般情况下拐到手即既遂，不管是否卖出去，如将孩子弄到手，但孩子比较丑，卖不出去，又送回去了，依然构成既遂。例外：出卖捡来的儿童、出卖亲生子女、先收买（准备当孩子或媳妇养，但过了一段时间发现养不起）后又产生了出卖的犯意，卖出去才是既遂。

八、诬告陷害罪

本罪是指故意捏造犯罪事实，向国家机关或有关单位告发，意图使他人受刑事追究，情节严重的行为。

【解析】诬告陷害罪：本罪是指故意捏造犯罪事实（说的是假的事情），向国家机关或有关单位告发，意图使他人受刑事追究，情节严重的行为。例如甲恨张三，向公安机关告发张三强奸了妇女，经调查后是假的，构成诬告陷害罪。

九、侮辱罪

本罪是指使用暴力或者其他方法，公然败坏他人名誉，情节严重的行为。

十、诽谤罪

本罪是指捏造并散布某种事实，足以败坏他人名誉，情节严重的行为。

【解析】

1.侮辱罪、诽谤罪都是为了败坏他人名誉，区别在于侮辱罪一般说的是真事，诽谤罪说的是假事。例如造谣妇女有婚外性行为，若确实有婚外性行为的事实，散布出去，为侮辱。若其没有婚外性行为，捏造其有婚外性行为，是诽谤。

2.诬告陷害罪 VS 诽谤罪：目的不同，诬告陷害是让其受刑事追究，向国家机关有关单位告发，诽谤罪是败坏他人名誉，是散布于第三人或更多的人。若两个罪同时构成，如甲恨张三，向公安机关举报了张三，也在村头巷口说其强奸了妇女，同时构成诬告陷害、诽谤，择一重罪，一般诬告陷害比较重，是意图他人受到刑事追究，是 3-10 年，诽谤是 3 年以下。

十一、刑讯逼供罪

本罪是指司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或者变相肉刑，逼取口供的行为。

刑讯逼供致人伤残、死亡的，以故意伤害罪、故意杀人罪定罪从重处罚。

【解析】

1.刑讯逼供罪：主体是司法工作人员（具有侦查、检查、审判、监管职责的工作人员），司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或者变相肉刑（如不让睡觉、不让上厕所），逼取口供的行为。刑讯逼供致人伤残、死亡的，以故意伤害罪、故意杀人罪定罪从重处罚。

2.刑讯逼供罪 vs 暴力取证罪：主体都是司法工作人员，如张三打了李四，李四是被害人，李四告张三，李四是原告，张三是被告，张三涉嫌故意伤害，张

三是犯罪嫌疑人，这个过程被王五（证人）看到，若暴力逼取张三的口供构成刑讯逼供罪，暴力逼取李四、王五的口供构成暴力取证罪。

十二、遗弃罪

本罪是指对于年老，年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。

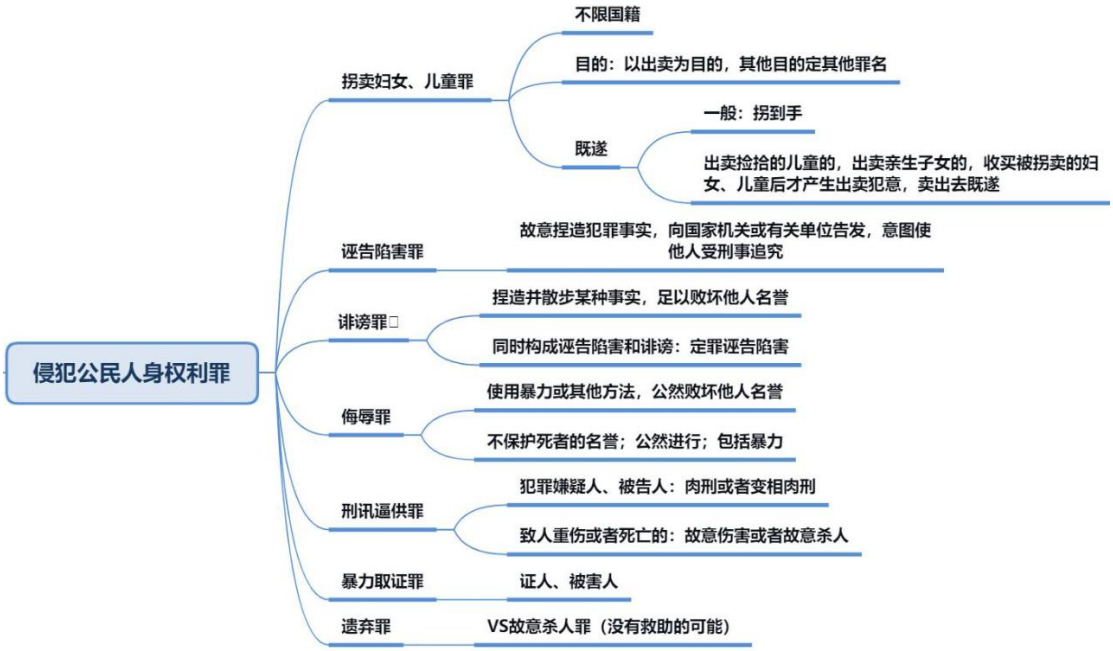
【解析】

1.遗弃罪：该养不养，本罪是指对于年老，年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣的行为。此处负有扶养义务进行扩大解释，包括父母对未成年子女、成年子女对父母、夫妻之间负有扶养义务而拒绝扶养，情节恶劣，此时都构成本罪。

2.遗弃罪容易与故意杀人放在一起考查。例：甲有个孩子，不想养了。只看扔在哪里，不看最终是否存活，如孩子死亡，不影响定罪，只影响量刑。

（1）把孩子扔在人多的地方，如广场、福利院门口、医院门口，容易被救助，构成遗弃罪。

（2）把孩子扔在人少的地方，如荒山野岭、深山老林，孩子没有生还可能性，构成故意杀人。



【注意】

1.拐卖妇女、儿童罪：

（1）不限国籍。

（2）目的：以出卖为目的，其他目的定其他罪名。

（3）既遂：

①一般：拐到手就几岁。

②出卖捡拾的儿童的，出卖亲生子女的，收买被拐卖的妇女、儿童后才产生出卖犯意，卖出去既遂。

2.诬告陷害罪：故意捏造犯罪事实（假事），向国家机关或有关单位告发，意图使他人受刑事追究。

3.诽谤罪：一般说的假事。

（1）捏造并散布某种事实，足以败坏他人名誉。

（2）同时构成诬告陷害和诽谤：择一重罪，定诬告陷害罪。

4.侮辱罪：说的是真事。

（1）使用暴力或其他方法，公然败坏他人名誉。

（2）不保护死者的名誉；公然进行；包括暴力。

5.刑讯逼供罪：主体是司法工作人员。

（1）犯罪嫌疑人、被告人：肉刑或变相肉刑。

（2）致人重伤或者死亡的：故意伤害或者故意杀人。

6.暴力取证罪：证人、被害人。主体是司法工作人员。

7.遗弃罪：把握“该养不养”的情形；VS 故意杀人罪，看扔在哪里，扔在人多的地方定遗弃罪；扔在人少、难以被救助的地方定故意杀人罪。

试题演练

1.（2024 四川省属·单选）孙某与同事李某有矛盾，经常吵架。某日，李某到公安机关举报孙某有抢劫他人财物的犯罪事实。经查实，李某的举报纯属编造。李某的行为应定性为（　）。

A.诽谤罪

B.不构成犯罪

C.报复陷害罪

D.诬告陷害罪

【解析】1.C 项：报复陷害罪指国家机关工作人员针对举报人、控告人实施报复陷害的行为，如甲举报公安机关不认真履行职责，公安机关对其报复，排除。【选 D】

2.（单选）李某与向某参加同一牌局，结束后向某欠李某赌资若干，但拒绝支付。后李某以邀请向某到家中打牌为借口，伙同他人将向某禁锢，并联系向某家人支付赌资，否则“剁掉向某一只手”。李某的行为构成（　）。

A.绑架罪

B.非法拘禁罪

C.敲诈勒索罪

D.抢劫罪

【解析】2.索债的前提下，同时满足索取赌债+以杀害伤害相威胁，构成绑架罪，若是其他情形，则构成非法拘禁罪。C 项：一般敲诈勒索不足以压制住对方，本题已经压制住对方，排除。D 项：抢劫一般没有第三方，本题有第三方，排除。【选 A】

3.（单选）甲、乙夫妻发现刚生下的孩子有缺陷后，将其扔到河里淹死。甲、乙犯有（　）。

A.遗弃罪

B.虐待罪

C.故意杀人罪

D.过失杀人罪

【解析】3.C 项：溺婴的行为构成故意杀人罪，当选。B 项：虐待罪指针对共同生活的家庭成员实施生理或精神上的虐待（如打、恐吓），这是典型的告诉才处理的案件，即不告不理，被害人主动去法院告对方法院才会管，因为每个人情况不同，不能强行管，排除。【选 C】

4.（单选）甲应患绝症的好友乙的请求，买来大量安眠药让乙一次性服下，

最终导致乙死亡。甲的行为（　）。

A.不构成犯罪

B.构成故意伤害罪

C.构成虐待罪

D.构成故意杀人罪

【解析】4.D 项：甲的行为构成安乐死，我国不承认安乐死，构成故意杀人罪，当选。【选 D】

5.（单选）刑讯逼供罪的犯罪主体是（　）。

A.国家工作人员

B.国家机关工作人员

C.司法工作人员

D.一般主体

【解析】5.刑讯逼供罪的犯罪主体是司法工作人员。刑讯逼供是在逼取口供，一般国家工作人员如政府工作人员没有这一职责，一定得具有特殊职责，得是具有侦查、检查、审判、监管职责的司法工作人员。【选 C】

6.（2022 四川雅安·判断）强奸罪侵犯的是他人的性自主权，强奸男性的行为也构成强奸罪。（　）

【解析】6.强奸男性的行为构成强制猥亵侮辱罪。【选×】

遇见不一样的自己

Be your better self